



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1042570 - SP (2025/0395281-1)

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : ROSIANE OLIVEIRA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO *HABEAS CORPUS*. *WRIT* SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS MATERNOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONTRAINDICATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O *habeas corpus* não foi conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio. Diante de flagrante constrangimento ilegal, a ordem foi concedida de ofício para substituir o encarceramento por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se possível.
2. A concessão da prisão domiciliar foi amparada na condição da agravada como mãe de criança menor de 12 anos, na natureza do delito (tráfico de entorpecentes) sem violência ou grave ameaça, e na inexistência de faltas disciplinares ou registros negativos.
3. "A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, mesmo em regime semiaberto, sem necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que contraindique a medida." (AgRg no AgRg no HC n. 949.232/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1042570 - SP (2025/0395281-1)

RELATOR : **MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
AGRAVADO : **ROSIANE OLIVEIRA DOMINGOS (PRESO)**
ADVOGADO : **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
INTERES. : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
IMPETRADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO *HABEAS CORPUS*. *WRIT* SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS MATERNOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONTRAINDICATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O *habeas corpus* não foi conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio. Diante de flagrante constrangimento ilegal, a ordem foi concedida de ofício para substituir o encarceramento por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se possível.

2. A concessão da prisão domiciliar foi amparada na condição da agravada como mãe de criança menor de 12 anos, na natureza do delito (tráfico de entorpecentes) sem violência ou grave ameaça, e na inexistência de faltas disciplinares ou registros negativos.

3. "A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, mesmo em regime semiaberto, sem necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que contraindique a medida." (AgRg no AgRg no HC n. 949.232/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do *habeas corpus* impetrado

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2257664-97.2025.8.26.0000), mas concedeu, de ofício, a ordem para substituir o encarceramento por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se possível.

Extraí-se dos autos que a agravada foi condenada pela prática de tráfico ilícito de drogas, com fixação do regime inicial fechado, tendo sido posteriormente deferida progressão ao regime semiaberto em 30 de julho (e-STJ fl. 53). O Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado sob o fundamento de maternidade de filho menor de 12 anos (e-STJ fls. 36/37).

Irresignada, a defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, a incidência do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, a desnecessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos quando o filho é menor de 12 anos e a inexistência de violência ou grave ameaça no delito, além de condições pessoais favoráveis (e-STJ fl. 52).

O Tribunal a quo denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 52):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. Paciente que foi condenada a cumprir pena em regime fechado, tendo progredido ao regime semiaberto. Artigo 117 da LEP. Benefício que só se aplica aos condenados em regime aberto. Inexistência de previsão legal. Ordem denegada.

Na sequência, foi impetrado o presente *habeas corpus* perante esta Corte, renovando o pedido de prisão domiciliar à luz do art. 117, III, da LEP.

O *writ* não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, todavia, concedeu a ordem de ofício para substituir o encarceramento por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se possível, considerando a certidão de nascimento que comprova a maternidade de criança de 7 anos, a natureza do delito (tráfico de entorpecentes, sem violência ou grave ameaça) e a inexistência de faltas disciplinares (e-STJ fls. 62 e 66/67).

Interposto o presente agravo regimental, o órgão ministerial sustenta, em síntese: a inadmissibilidade do *habeas corpus* como sucedâneo recursal; a inexistência de direito subjetivo absoluto à prisão domiciliar pelo simples fato da maternidade; a necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da prole e do preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF); e que, em face da condenação por tráfico envolvendo expressivas quantidades de drogas, com fixação de regime inicial fechado, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize concessão de ofício. Argumenta, ainda, a existência de julgados do Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade da prisão

domiciliar para quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, em regra, e assevera que a decisão recorrida cria indevida presunção geral da necessidade de presença física da sentenciada para os cuidados da prole, com riscos à segurança pública (e-STJ fls. 104/118).

Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e cassar a ordem concedida de ofício (e-STJ fl. 119).

É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.

A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no *habeas corpus* é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Assim, o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso, a decisão agravada enfrentou a preliminar e, em homenagem ao princípio da ampla defesa, examinou o mérito, concedendo a ordem de ofício (e-STJ fl. 62).

No exame da controvérsia, a decisão do Tribunal de origem está redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 53/54):

Nos termos de seu artigo 117, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar aplicam-se aos beneficiários do regime aberto. Ou seja, a paciente não se enquadra nas hipóteses previstas, pois cumpre pena em regime semiaberto. Encontrando-se a paciente em cumprimento de pena, não há previsão legal de que a expiação se verifique em domicílio. Ademais, consoante constou da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, "não se desconhece que, excepcionalmente, é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. No entanto referida hipótese só é possível quando a peculiaridade do caso concreto indicar tal modalidade como imprescindível. (...) No caso em análise, não há notícia de que o filho menor da sentenciada, esteja desamparado, de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117). Ao revés, a excepcionalidade justifica-se a favor da proteção integral dos filhos menores, mas nada indica que estaria a prole mais protegida sob os cuidados da sentenciada, já condenada definitivamente e em

situação antagônica à sadia formação das crianças e adolescentes. A requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal."

Quanto ao tema, cabe transcrever, tal como consignado na decisão agravada, o dispositivo legal pertinente (e-STJ fls. 62/63):

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Diante desse quadro, a decisão agravada concluiu que, independentemente do regime, desde que o delito não envolva violência ou grave ameaça, não tenha sido praticado contra descendentes, não haja indicativo de vínculo com organização criminosa e inexistam registros disciplinares negativos, é possível mitigar a custódia prisional, presumindo-se a necessidade dos cuidados maternos para criança menor de 12 anos, citando julgados desta Corte e aplicando-os ao caso concreto, com base na certidão de nascimento e no boletim informativo (e-STJ fls. 63/67). Cumpre repisar: "A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, mesmo em regime semiaberto, sem necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que contraindique a medida." (AgRg no AgRg no HC n. 949.232/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

As razões do agravo não afastam tais premissas. A alegação de que o *habeas corpus* seria incabível como sucedâneo já foi enfrentada, com a concessão de ofício. Nessa extensão, não há reparo.

No mérito, a tese de inexistência de direito subjetivo absoluto à prisão domiciliar é compatível com o entendimento aplicado. A ordem foi concedida à vista de circunstâncias específicas dos autos, sem automatismo, e condicionada à ausência de fatores impeditivos. A decisão agravada consignou expressamente que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, não foi praticado contra descendentes e não há faltas disciplinares (e-STJ fls. 66/67), elementos suficientes para a incidência da presunção de necessidade de cuidados maternos em execução penal.

A invocação do art. 117 da LEP como restrito ao regime aberto não impede interpretação sistemática orientada pela proteção integral da criança e pela dignidade da pessoa humana, já aplicada por esta Corte em hipóteses análogas, inclusive na execução definitiva. A decisão agravada reproduziu esse entendimento e o aplicou ao caso, sem

criar regime novo ou presunção genérica, mas reconhecendo medida de índole humanitária à luz do quadro fático concreto.

Quanto aos dados de apreensão de drogas e ao regime inicial fechado, a decisão agravada já considerou a natureza do delito e assentou que não houve violência ou grave ameaça, inexistindo fator excepcional contraindicatória. Tais elementos não infirmam, por si, a presunção específica adotada quando ausentes as circunstâncias impeditivas delineadas.

Por fim, a referência a julgados do Supremo Tribunal Federal não altera a solução adotada, porque o voto está fundado nos fundamentos desta Corte já transcritos na decisão agravada, e na análise do caso concreto, que não apresenta situação excepcional que desaconselhe o benefício.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no HC 1.042.570 / SP

Número Registro: 2025/0395281-1

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:

00109238820258260041

109238820258260041

15240241820208260228

1820208260228

22576649720258260000

Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026

Relator do AgRg no AgRg

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PACIENTE : ROSIANE OLIVEIRA DOMINGOS (PRESO)

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVADO : ROSIANE OLIVEIRA DOMINGOS (PRESO)

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2026